



المرجع الإجرائي المتكامل الذي
يرجع إليه المحكّم في كل مرحلة
من مراحل عمله

الدليل العملي للمحكّم الهندسي

اتحاد المهندسين العرب

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

المقدمة

يُصدر اتحاد المهندسين العرب هذا الدليل العملي للمحكم الهندسي، المعد من قبل الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، ليكون المرجع الإجرائي المتكامل الذي يرجع إليه المحكم في كل مرحلة من مراحل عمله. وقد تم تأليف هذا الدليل ليواكب المنهج الكامل لدورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي .

يختلف هذا الدليل عن المراجع التقليدية في أنه لا يكتفي بالشرح النظري، بل يُوفّر قوائم مراجعة خطوة بخطوة، ونماذج جاهزة للوثائق الإجرائية الأساسية، وتنبيهات للأخطاء الشائعة، ونصائح مهنية مستقاة من تجارب محكمين متمرسين في النزاعات الهندسية الدولية .

هذا الدليل تم اعداده فقط لأغراض التدريب والتأهيل العلمي في مجال التحكيم الهندسي، ولا يُعدّ محتواه استشارة قانونية أو فنية ملزمة في أي نزاع قائم أو محتمل. المعلومات والنماذج والصيغ الواردة في هذا الدليل ذات طابع إرشادي واسترشادي، وقد تختلف الأحكام والإجراءات المعمول بها باختلاف القوانين الوطنية وقواعد مراكز التحكيم في كل دولة. وعليه، يتعيّن على المتدرب أو المستخدم الرجوع إلى التشريعات النافذة في بلده وإلى قواعد المؤسسة التحكيمية المختصة قبل تطبيق أي مما ورد في هذا الدليل.

لا تتحمل الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، ولا مؤلفو هذا الدليل أو المشاركون في إعداده، أي مسؤولية قانونية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر ينشأ عن استخدام محتوى هذا الدليل أو الاعتماد عليه في أي إجراء تحكيمي أو قضائي أو تعاقدية.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة العربية للتحكيم الهندسي، ولا يجوز إعادة نشر هذا الدليل أو نسخه أو ترجمته، كلياً أو جزئياً، بأي وسيلة كانت، دون إذن كتابي مسبق من الهيئة.

الجزء الأول

التأهيل وقبول التعيين وإدارة مرحلة ما قبل الجلسات

يغطي هذا الجزء :

الفصل الأول: معايير التأهيل وقبول التعيين والإفصاح

الفصل الثاني: مسؤوليات المحكم وأوجه مقارنته بالقاضي

الفصل الثالث: إدارة ملف القضية والمراجعة الأولية

الفصل الرابع: الاجتماع التنظيمي والأمر الإجرائي الأول

الفصل الخامس: وثيقة الاختصاص وقائمة المسائل الجوهرية

الفصل السادس: تبادل المذكرات والأدلة وإدارة الخبراء

الفصل السابع: التعامل مع الإشكاليات الإجرائية وطوارئ المحاكمة

الفصل الثامن: المبادئ الأساسية الثمانية – تطبيقاتها العملية

الفصل التاسع: قواعد الإثبات السبع – دليل التطبيق